

주요 문의사항

2026. 1.

금 융 감 독 원
회 계 감 독 국

1. 감사인 선임제도 관련

Ⅲ. 주요 문의사항 - 1. 감사인 선임제도 관련

☑ Q1 외부감사 대상 기준 충족 여부가 모호한 경우

비상장주식회사 및 유한회사의 가결산 결과 직전 사업연도말의 자산 등이 외부감사대상 기준에 해당하는지 모호한 경우 외부감사계약을 체결하지 않아도 되는지?

외부감사대상임에도 감사인 선임기한 내에 감사계약을 체결하지 않을 경우 감사인 지정 등의 조치를 받을 수 있으므로 외부감사계약을 체결하는 것이 바람직합니다.

외부감사법 제10조제1항 단서에 따라 감사인을 선임한 이후 외부감사대상 기준에 미달할 경우 감사계약을 해지할 수 있습니다.

☑ Q2 대형비상장사 기준 충족 여부가 모호한 경우

가결산 결과 대형비상장주식회사(직전 사업연도말 자산 5천억원 이상 등) 해당 여부가 모호할 경우 감사인 선임위원회 등의 절차를 준수하지 않아도 되는지?

대형비상장주식회사는 감사인선임위원회의 승인을 거쳐 감사인을 선임하는 등 추가적인 선임 절차가 필요합니다. 동 절차 위반 시 감사인 지정 등의 조치를 받을 수 있으므로 대형비상장주식회사의 감사인 선임절차를 준수하는 것이 바람직합니다.

Ⅲ. 주요 문의사항 - 1. 감사인 선임제도 관련

☑ Q3 외부감사 대상에서 제외되는 SPC

특정목적으로 설립한 SPC는 모두 외부감사대상에서 제외되는지?

다음의 각 요건 중 어느 하나에 해당하는 경우로서 회사 또는 감사인이 관련자료를 첨부하여 제외신청을 한 경우 외부감사대상회사에서 제외될 수 있습니다.

- 1) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항제2호 및 제3호에 따른 투자회사 및 투자유한회사, 같은 법 제249조의13에 따른 투자목적회사
- 2) 「기업구조조정투자회사법」 제2조제3호에 따른 기업구조조정투자회사
- 3) 「자산유동화에 관한 법률」 제2조제5호에 따른 유동화전문회사
- 4) 채권, 부동산 또는 그 밖의 재산을 기초로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 증권을 발행하거나 자금을 차입할 목적으로 설립된 법인으로서 「법인세법 시행령」 제10조제1항제4호 각 목의 요건 (마목 제외)을 모두 갖춘 경우
 - 「상법」 또는 그 밖의 법률에 따른 주식회사 또는 유한회사일 것
 - 한시적으로 설립된 법인으로서 정관 등에서 상근하는 임·직원을 두지 아니할 것
 - 정관 등에서 법인의 업무를 유동화거래에 필요한 업무로 한정하고 유동화거래에서 예정하지 아니한 합병, 청산 또는 해산이 금지될 것
 - 유동화거래를 위한 회사의 자산 관리 및 운영을 위하여 업무위탁계약 및 자산관리위탁계약이 체결될 것

Ⅲ. 주요 문의사항 - 1. 감사인 선임제도 관련

☑ Q4 감사인 선정 및 선임절차의 주체

감사인 선정 절차와 선임 절차는 어떻게 다른 것인지?

감사인 선정 절차는 회사의 외부감사인(회계법인 또는 감사반)을 결정하는 과정이며 동 선정 절차의 주체는 '감사' 또는 '감사위원회'(감사를 두지 않는 경우 회사)입니다.

감사인 선임 절차는 선정된 감사인과 감사 계약을 체결하는 과정으로 회사(대표이사, 회계팀 등)가 주체가 되어 업무 수행을 할 수 있습니다.

☑ Q5 감사인 선임보고 시기

회사는 감사인 선임기한까지 감사계약완료를 보고해야 하는 것인지?

회사는 감사인 선임기한(사업연도 개시일부터 45일 등)까지 감사인과 감사계약체결을 완료하고, 선임보고가 필요한 경우 선임일로부터 2주 이내에 선임보고를 완료하면 됩니다.

※ (회사의 선임보고 예외) ① 지정감사 계약을 체결한 경우, ② 중소형 비상장사가 전기 감사인을 당기에 다시 선임한 경우, ③ 상장사·대형비상장사·금융회사의 3개 사업연도 중 2·3년차 감사계약

※ 감사인은 예외없이 감사계약체결 보고 필요

Ⅲ. 주요 문의사항 - 1. 감사인 선임제도 관련

☑ Q6 감사위원회 자율설치 회사의 감사인 선임기한

감사위원회를 자율적으로 설치한 상장회사의 경우에도 사업연도 개시일 이전까지 감사인을 선임해야 하나요?

감사위원회 의무설치 회사(자산 2조원 이상 등)가 아닌 경우에는 사업연도 개시일부터 **45일 이내**에 감사인을 선임하면 됩니다.

☑ Q7 초도감사 회사의 감사인 선임

초도감사 회사가 감사인을 선임할 때 유의해야 할 사항은 무엇인지?

(임의감사만 받은 회사를 포함하여) 처음으로 외부감사대상이 된 회사는 ①사업연도 개시후 **4개월 이내** 감사인을 선임하고 ②선임한 날로부터 **2주이내**에 증선위(금감원)에 **감사인 선임보고**를 해야 합니다.

③회사는 회계법인 또는 감사반 모두 감사인으로 선임할 수 있고, ④회사의 감사인을 선정하는 주체는 **감사 또는 감사위원회**이며, 법령상 감사를 두지 않는 경우(자본금 10억원 미만)에는 회사가 감사인을 선정할 수 있습니다.

※ 단, 초도감사임에도 금융회사·대형비상장주식회사(직전 사업연도말 자산총액 5천억원 이상 등) 또는 상장회사인 경우 감사인선임위원회 개최 등의 선임절차를 준수해야 하며, 회계법인만 선임가능

Ⅲ. 주요 문의사항 - 1. 감사인 선임제도 관련

☑ Q8 감사인선임위원회 개최 방식

감사인선임위원회 개최 및 의결은 어떠한 방식으로 진행해야 하는지?

감사인을 선정하기 위한 감사인선임위원회는 원칙적으로 **대면회의로** 개최해야 하며, **영상회의로** 대체할 수 있으나 **서면 및 전화회의는 불가합니다.**

한편, 감사인선임위원회는 **재적위원 3분의 2이상 출석으로** 개의하고, **출석위원 과반수 찬성으로 의결합니다.**

☑ Q9 감사인선임위원회 구성 중 사외이사 등

회사에 사외이사가 3명인 경우 모두 감사인선임위원회 구성원으로 참여할 수 있는지?

감사인선임위원회 구성원은 **한도내에서만 포함될 수 있으므로** 감사인선임위원회를 **총 5인으로 구성시 사외이사는 1명, 총 6인으로 구성시 사외이사는 2명만** 참여할 수 있습니다.

한편, 대표이사 등 사내이사(상법상 비상무이사 포함)는 어떠한 경우에도 감사인선임위원회의 구성원이 될 수 없음에 유의하여 주시기 바랍니다.

Ⅲ. 주요 문의사항 - 1. 감사인 선임제도 관련

☑ Q10 감사인선임위원회 위원장

회사의 감사가 감사인선임위원회 위원장이 될 수 있는지?

감사인선임위원회 위원장은 사외이사 중에 호선으로 결정하며, 사외이사가 없는 경우 감사를 제외한 구성원 중에 호선으로 결정하여 회사의 감사는 위원장이 될 수 없습니다.

☑ Q11 감사인선임위원회 구성 중 외부전문가

감사인선임위원회의에서 외부전문가 위원 구성 시 전문성, 독립성의 의미는?

외부전문가에 대한 자격 요건이나 구체화된 지침은 없으며, 회사의 경영 여건 등을 고려하여 개별적으로 판단하시면 됩니다.

“전문성”이란 반드시 변호사·회계사 등의 전문 자격사만을 의미하는 것이 아니나, 회사는 위원의 전문성이 인정되는 객관적 근거에 따라 위원을 선임하여야 합니다.

“독립성”에 대하여 법규상 정의는 없으므로, 독립성의 유무는 법규의 취지(회사의 대표자 또는 사실상 영향력을 행사할 수 있는 자가 외부감사인 선임 과정에 부당하게 개입하지 않도록 하기 위함) 등을 종합적으로 고려해야 합니다.

회사와의 계약·거래관계 등으로 회사에 종속되거나 영향력을 받을 수 있는 자(예: 계열사 임직원, 협력업체 임직원, 현재 특정한 용역을 진행중인 회계사·변호사 등 이해관계가 있는 자)는 통상 독립성이 있다고 보기 어려울 것입니다.

Ⅲ. 주요 문의사항 - 1. 감사인 선임제도 관련

☑ Q12 약식 감사인선임위원회 개최 방식

약식 감사인선임위원회 개최 방식은 어떻게 되는지?

감사인선임위원회 구성원(5인 이상) 모두가 동의할 경우 3인으로 구성된 약식 감사인선임위원회를 개최하여 감사인선임위원회를 대체할 수 있으며, 이 경우 3인의 전원 출석 및 전원 찬성으로 의결합니다.

약식 감사인선임위원회는 위원장, 감사, 사외이사로 구성되며, 사외이사가 없는 경우 기관투자자, 주주, 채권 기관 임직원 중 1인이 참여*할 수 있습니다.

* 5인으로 감사인선임위원회 구성시 사외이사는 1인만 참여할 수 있으므로 약식 감사인선임위원회에도 사외이사는 위원장으로만 참여하고, 기관투자자/주주/채권금융기관 위원중 1인을 포함해야 함

또한, 외부전문가는 약식 감사인선임위원회의 위원장인 경우에만 참여할 수 있습니다.

☑ Q13 감사인 선임절차 위반 시 지정대상 사업연도

감사인 선임절차 위반에 따른 감사인 지정 시 지정대상 사업연도는?

감사인 선임절차 위반은 직권지정 사유로서 지정대상 선정일은 “금융감독원장이 감사인 지정 사유가 발생하였음을 확인한 날”이며, 지정대상 사업연도는 “지정대상 선정일이 속하는 사업연도”입니다.

예를 들어, 회사가 '26 사업연도 감사인을 자유선임하였으나, '26년 중 감사인 선임절차에 위반 사실이 확인될 경우 '26 사업연도에 대해 감사인이 지정되며, 사업연도 중 감사인이 변경될 수 있으므로 감사인 선임절차를 위반하지 않도록 유의할 필요가 있습니다.

Ⅲ. 주요 문의사항 - 1. 감사인 선임제도 관련

☑ Q14 대형비상장주식회사 판단

'25 사업연도 말 자산총액이 1천억원 이상인 회사가 '26 사업연도 중 공시대상기업집단에 편입이 통지된 경우, 해당 회사가 외부감사법상 대형비상장주식회사에 해당하는 연도는 언제인지?

직전 사업연도 말 기준 공시대상기업집단에 속하고, 자산총액이 1천억원 이상인 회사는 대형비상장주식회사에 해당합니다.

대형비상장주식회사 판단 시 공시대상기업집단 해당 여부는 직전 사업연도말 기준으로 판단하며 편입·통지일이 의제된 회사는 제외하는 바, 직전 사업연도말 기준 공시대상기업집단에 편입되지 않았다면 '26년 중 편입이 통지되더라도 '26 사업연도에 대형비상장주식회사에 해당하지 않습니다.

따라서 '26 사업연도 중 공시대상 기업집단에 편입된 자산총액 1천억원 이상인 회사는 '27 사업연도에 대형비상장주식회사에 해당합니다.

Ⅲ. 주요 문의사항 - 1. 감사인 선임제도 관련

☑ Q15 대형비상장주식회사의 추가적인 의무사항 등

외부감사법상 **대형비상장주식회사**가 일반 비상장주식회사에 비해 **추가적으로 준수해야 하는 사항**은 어떤 것이 있는지?

직전 사업연도말 자산총액(개별·별도 기준) 5천억원 이상*인 **대형비상장주식회사**는 그 외 비상장주식회사와 달리 다음과 같은 **추가적인 의무**를 이행해야 합니다.

* ‘사업보고서 제출대상법인’ 또는 ‘공정거래법상 공시대상기업집단 소속 회사’는 **자산총액 1천억원 이상**

①감사인 선임 시 **감사인선임위원회의 승인**을 받아 **3개 사업연도 연속으로 동일 감사인** 선임, ②감사인으로 **회계법인만** 선임 가능, ③**감사前 재무제표**를 **증선위에 제출**, ④**지배주주 등의 소유주식 현황**(매년 정기총회 종료 후 14일 내)을 **제출***해야 합니다.

* 외부감사계약보고시스템(eacrs.fss.or.kr)을 통해 직전 사업연도말 소유·경영미분리 여부와 관련한 자료를 제출

한편, 대형비상장주식회사 중 **소유·경영미분리 요건에** 해당하는 회사는 ①**지정기초자료신고서**를 **제출**(매 사업연도가 시작된 후 9개월째 되는 달의 초일부터 2주 이내)해야 하고, ②**6개 사업연도 이상 자유선임** 등의 요건을 충족할 경우 **주기적 지정 대상**이 되며, ③**주기적 지정** 뿐만 아니라 **직권 지정 사유**가 발생할 경우에도 **3년간 감사인**을 지정받게 됩니다.

Ⅲ. 주요 문의사항 - 1. 감사인 선임제도 관련

☑ Q16 감사인 선임기한 위반 사례

감사인 선임기한 관련 주요 위반사례는?

12월 결산 A사는 '24년 결산결과 자산총액이 550억원으로 '25년에 처음 외부감사 대상이 되어 '25.4.30. '가'회계법인과 '25 사업연도 감사계약을 체결, 이후 '26 사업연도에도 전년과 유사한 시점인 '26.4.29. 감사계약 체결

☞ '26사업연도에는 계속감사 기업에 해당하므로 사업연도 개시일로부터 45일('26.2.14.)내에 감사인을 선임했어야 하나 동 기한을 경과하였으므로 외부감사법 위반

☑ Q17 감사인 선임대상 사업연도 위반 사례

감사인 선임대상 사업연도 관련 주요 위반사례는?

B사는 '24년 대형비상장회사 → '25년 기타비상장사 → '26년 대형비상장회사로 회사 유형이 변경되었으며, '24년에 '나' 회계법인과 3년 감사계약('24~'26년)을 체결하고 '나'회계법인을 '26 사업연도까지 감사인으로 유지

☞ 다시 대형비상장회사가 된 '26 사업연도에 감사인선임위원회 승인을 거쳐 감사인을 재선정하고, 3년 ('26~'28년) 감사계약을 체결했어야 함에도 ①감사인선임위원회 개최없이 ②기존 계약('26년)만 유지하여 외부감사법 위반

Ⅲ. 주요 문의사항 - 1. 감사인 선임제도 관련

☑ Q18 감사인 자격요건 위반 사례

감사인 자격요건 관련 주요 위반사례는?

C사는 상장을 위해 '25 사업연도 지정감사를 받았으나, '26 사업연도에는 상장 가능성이 낮아 미등록인 '다'회계법인과 자유선임 계약을 체결

이후 예상과 달리 '26 사업연도 중순 상장이 되었지만, 기존 감사계약을 체결한 미등록 '다'회계법인과 '26 사업연도 감사를 진행

☞ **상장 후 등록회계법인으로 감사인을 변경했어야 함에도 미등록 회계법인을 감사인으로 유지하여 외부감사법 위반**

☑ Q19 감사인 선정권자 위반 사례

감사인 선정권자 관련 주요 위반사례는?

D사는 감사위원회가 설치되지 않은 '24년말 자산총액이 900억원인 비상장회사로서, 동사의 감사는 '25 사업연도 감사인으로 '라'회계법인을 선정

합병으로 '25년말 자산총액이 5,100억원이 되어 '26 사업연도에 대형비상장회사가 되었으나, '25년과 동일하게 감사가 '26 사업연도 감사인을 선정

☞ **감사위원회가 설치되지 않은 대형비상장회사의 경우 감사가 감선위 승인을 받아 연속하는 3개 사업연도에 대해 동일 회계법인을 선정하여야 함에도 '26 사업연도에 ①감선위 승인을 거치지 않고 ②1개 사업연도에 대해서만 감사계약을 체결하여 외부감사법 위반**

☑ Q20 감사인선임위원회 운영 위반 사례

감사인선임위원회 운영 관련 주요 위반사례는?

① 위원자격 및 위원 수

- E사는 '26 ~ '28 사업연도에 대해 감선위의 승인을 받아 신규 감사가 선정한 '마'회계법인과 자유선임 계약을 체결하였으나, 감선위 구성 시 신규 감사, 사외이사 2명, 기관투자자의 임직원, 주주 등 5명으로 감선위 위원을 구성

☞ 감선위를 5명으로 구성할 경우 감선위 위원으로 사외이사를 1명만 포함해야 하므로 외부감사법 위반

- F사는 '26 ~ '28 사업연도에 대해 사내이사 및 회계팀장을 외부전문가 자격으로 감선위를 구성하여 '바'회계법인과 자유선임 계약

☞ 사내이사(상법상 비상무이사 포함) 및 직원은 감선위 위원이 될 수 없으므로 외부감사법 위반

② 부적격 위원장 임명

- G사는 '26 ~ '28 사업연도에 대해 내부감사를 감선위 위원장으로 하여 감선위를 구성하고 '사'회계법인과 자유선임 계약을 체결

☞ 회사의 내부감사는 어떠한 경우에도 감선위 위원장이 될 수 없으므로 외부감사법 위반

Ⅲ. 주요 문의사항 - 1. 감사인 선임제도 관련

☑ Q21 약식감사인선임위원회 위반 사례

약식감사인선임위원회 운영 관련 주요 위반사례는?

H사는 '26 ~ '28 사업연도에 대해 약식 감선헌의 승인을 받아 감사가 선정한 '아'회계법인과 자유선임 계약을 체결하였으나, 외부전문가가 위원장이 아닌 위원으로 약식 감선헌에 참석

☞ 외부 전문가는 약식 감선헌 위원장으로만 참여가 가능하고, 주주·채권액이 가장 많은 금융회사 임직원·기관투자자의 임직원을 대신하여 약식 감선헌 위원으로 참여하는 것은 불가능하므로 외부감사법 위반

☑ Q22 감사인 선임보고 위반 사례

감사인 선임보고 관련 주요 위반사례는?

대형비상장회사인 I사의 감사는 '자'회계법인과 체결한 3년 감사계약('23~'25)이 만료됨에 따라, 감선헌 승인을 받아 직전 사업연도와 동일한 회계법인을 '26사업연도 감사인으로 선정

'26.2.10. '자'회계법인과 3년 감사계약을 체결하였으나, 직전 사업연도와 감사인이 동일하다는 이유로 감사인 선임보고를 생략

☞ 감사인 변경여부와 무관하게 감선헌 승인을 거쳐 감사인을 선임할 때마다 감사인 선임 보고를 해야함에도, 선임보고를 하지 않아 외부감사법 위반

Ⅲ. 주요 문의사항 - 1. 감사인 선임제도 관련

☑ Q23 감사인 선임절차 위반 주요 사례(종합)

감사인 지정이 될 수 있는 감사인 선임절차 위반 주요 사례는 어떠한 것들이 있는지?

감사위원회가 설치되지 않은 주권상장회사·대형비상장회사·금융회사는 감사인선임위원회(‘이하 감선위’)의 승인을 받아 감사가 감사인을 선정하여야 합니다. 감선위 미개최, 감선위 구성·운영 위반으로 감사인 지정이 지속되고 있으므로 유의하여야 합니다.

<감사인 선임절차 위반 주요 사례>

- 감선위 승인 없이 감사인을 선임하거나 감선위 구성원이 모두 감사와 사내이사로 구성되어 이사회와 실질적으로 동일
- 사내이사(상법상 기타비상무이사 포함) 및 직원이 감선위 구성원으로 참석하거나 감선위 위원을 대리하여 참석
- 감사가 감선위 위원장이 되거나 재적위원에 사외이사가 포함되었음에도 그 외의 자를 위원장으로 선출
- 각 이해관계자별 자격 요건 및 구성 한도*를 위반 (※ 감선위는 아래와 같이 5인 또는 6인으로 구성하여야 하며, 7인 구성은 불가)
* (5인 구성) 감사 1명, 사외이사 1명, 주주 1명, 채권자 1명, 기관투자자 1명 / (6인 구성) 감사 1명, 사외이사 2명, 주주 1명, 채권자 1명, 기관투자자 1명 / (7인 구성) 불가
- 외부전문가가 약식 감선위 위원(위원장이 아닌 위원)으로 참석 (※ 외부전문가는 약식 감선위 위원장으로만 참석 가능)
- 가결산결과 자산총액이 5천억원에 미달할 것으로 예상하여 감선위 승인 없이 1개 사업연도에 대해서만 외부감사인을 선임하였으나, 결산 결과 자산총액이 5천억원을 초과(대형비상장사에 해당)하여 감사인 선임절차를 위반
- 직전 사업연도말 자산총액이 5천억원을 초과하여 신규 대형비상장사가 되었음에도 당기 감사인 선임 과정에서 감선위를 개최하지 않고, 2년 전에 이루어진 감선위 승인으로 갈음하여, 감사인 선임절차를 위반

2. 감사인 지정제도 관련

☑ Q24 주기적 지정 대상회사 판단

주권상장법인 등이 6개 사업연도 감사인을 자유선임한 경우 주기적 지정 받게 되는데, 6개 사업연도를 어떻게 산정하는지?

지정대상 선정일(12월 결산법인은 9월 1일)이 속한 회계연도를 포함하여 연속하는 6개 사업연도 동안 자유선임(비외감은 제외)한 경우 주기적 지정대상에 해당합니다. 예를 들어 2021 사업연도부터 2026 사업연도까지 6개 사업연도 감사인을 자유선임한 회사는 2027 사업연도부터 2029 사업연도까지 주기적 지정을 받게 됩니다.

다만, 해당 요건을 충족하더라도 지정회사 수가 일정하게 되도록 하는 분산지정에 따라 주기적 지정이 연기될 수 있으며, 주기적 지정 연기사유(예: 감리 중) 등이 있는 경우에도 지정되지 않을 수 있습니다. 분산지정 시에는 전년도에 이월된 주기적 지정 대상회사를 먼저 지정하고, 분산지정 회사 수에 미달할 경우 금년도 주기적 지정 대상회사 중 자산총액이 큰 회사부터 일부 회사만 지정하며 그 외 회사는 차년도 이후로 지정시기가 연기됩니다.

한편, 주기적 지정이 연기된 회사는 3개 사업연도 동일 감사인을 자유선임해야 하며, 연속 감사계약 중이라도 주기적 지정사유에 해당하게 되면, 잔여 계약기간과 관계없이 지정될 수 있습니다.

Ⅲ. 주요 문의사항 - 2. 감사인 지정제도 관련

☑ Q25 소유·경영미분리 대형비상장사의 기준

대형비상장사의 소유·경영미분리 요건은 어떻게 판단하는 것인지?

직전 사업연도말 대형비상장주식회사가 ①지배주주 및 특수관계자의 합산지분을 50%이상 & ②대표이사가 지배주주이거나 지배주주의 특수관계자에 해당 & ③대표이사가 회사의 주주인 요건을 모두 충족하면 소유·경영미분리 대형비상장주식회사에 해당합니다.

다만, 직전사업연도말('25년말) 이후 지정대상선정일('26.9.1)까지 소유·경영미분리 요건이 해소된 경우 지정 기초자료 신고서를 통해 해소 사실을 입증한다면 주기적 지정 대상에서 제외될 수 있습니다.

☑ Q26 소유·경영미분리 대형비상장사의 감사인 지정기간

주기적 지정을 받은 소유·경영미분리 대형비상장주식회사의 감사인 지정기간은 몇년인지?

소유·경영미분리 대형비상장주식회사는 주기적 지정·직권 지정사유 모두 3개 사업연도의 감사인을 지정 받게 됩니다.

감사인 지정을 받은 소유·경영미분리 대형비상장주식회사가 지정 이후 소유·경영미분리 요건 등 지정사유를 해소하여도 이미 지정처분을 받은 3개 사업연도 기간동안은 감사인 지정을 받아야 합니다.

☑ Q27 소유·경영미분리 판단과 관련한 주요 질의

지배주주가 회사의 지분 100% 소유하고 지배주주 자녀가 회사의 대표이사로 등기된 경우 소유·경영미분리에 해당하는지?

대표이사가 회사의 주주가 아니므로 소유·경영미분리 요건에 해당하지 않습니다.

추가적으로, 소유·경영미분리 판단과 관련한 주요 질의 내용은 다음과 같습니다.

- ① 개인 지배주주가 60% 지분을 소유하고 있으나 회사의 사내이사로 재직중인 경우(대표이사는 주식 미소유)
⇒ 대표이사가 아니므로 소유·경영미분리에 해당하지 않음
- ② 법인인 지배주주가 100% 지분을 소유하고 있고 전문경영인이 대표이사로 재직중인 경우
⇒ 대표이사가 회사의 주주가 아니므로 소유·경영미분리에 해당하지 않음
- ③ 법인인 지배주주가 55% 지분을 소유하고 있고, 대표이사가 1%를 보유하고 있는 경우
⇒ 지배주주(법인)와 회사가 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 기업집단*에 해당하여, 대표이사가 지배주주의 특수관계자가 되므로 소유·경영미분리에 해당
* 동일인(회사)과 그 동일인이 지배하는 하나 이상의 회사의 집단 등, 공정위에서 지정하는 “대규모 기업집단”과 다름에 유의
- ④ 회사의 공동 또는 각자대표이사 중 1인만 소유·경영미분리 요건을 충족한 경우
⇒ 다수의 대표이사 중 1인이상이 요건을 충족하므로 소유·경영미분리에 해당

Ⅲ. 주요 문의사항 - 2. 감사인 지정제도 관련

☑ Q28 재무기준 사유 직권지정

재무기준 사유로 직권지정된 회사에 재무기준 직권지정사유가 추가 발생한 경우에도 지정하는지?

외감규정 제12조제2항 개정에 따라 재무기준 사유에 따른 후행 지정처분 여부는 선행 지정기간이 종료된 다음 사업연도부터 3년간의 재무수치를 기준으로 판단합니다.

※ (예시) 지정사유가 추가된 상장회사의 지정기간 비교(과거/현행)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	재무기준A			재무기준B			
(과거)	총 지정감사 6년 (A사유('23~'25년) + B사유('26~'28년))						
(현행)	← 지정감사 기간 3년				← 자유선임기간 3년		

- '22년 지정대상선정일 기준으로 '19~'21년 연속으로 재무기준A에 미달한 경우, '23~'25년을 지정하고, 다음 3년간('26~'28년)은 최소 자유선임 계약기간을 보장받음 ('22~'24년 연속으로 재무기준B에 미달한 경우에도 선행 지정기간이 종료되기 전에는 추가로 재무기준 사유로 지정하지 아니함)
- 지정기간이 종료된 다음 사업연도부터 3년간('26~'28년)의 재무수치를 기준으로 '29년 지정대상선정일에 재무기준 미달 여부를 판단하여 해당되는 경우, '30~'32년을 지정

Ⅲ. 주요 문의사항 - 2. 감사인 지정제도 관련

☑ Q29 주기적 지정 대상회사의 연속지정 시 감사인 지정방법

주기적 지정 대상회사가 2025 사업연도 감사인을 지정받고 금년에 2026 사업연도 감사인을 다시 지정받는 경우 2년차 감사인은 어떻게 결정되는지?

주기적 지정 대상회사는 지정사유 발생 시 3개 사업연도를 지정하며, 이 경우 2년·3년차 감사인은 신규 지정 사유 발생 여부와 무관하게 1년차 감사인과 동일한 감사인(지정군, 지정제외점수 무관)으로 우선 지정됩니다.

(예시) 코스닥 상장 A사가 2025 사업연도에 주기적 지정으로 甲회계법인을 지정받은 후, 2026 사업연도에 관리종목 지정사유가 새로이 발생한 경우, 이미 지정받은 甲회계법인의 지정기간이 종료되지 않았으므로 2026 사업연도에도 甲회계법인을 지정

☑ Q30 지정사유 소멸 시 지정해제 여부

관리종목 지정 등의 사유로 감사인 지정을 받은 이후 해당 지정사유가 해소되거나 상장폐지 등 회사의 상황이 크게 변동된 경우 지정이 해제되는지?

감사인 지정은 행정처분으로 지정사유가 무효이거나 취소되는 경우가 아니면 감사인 지정이 **해제되지 않으며**, 원칙적으로 **잔여 지정기간(2, 3년차 지정 포함) 동안 지정됩니다.**

☑ Q31 (재지정요청) 상향·하향·동일 군 재지정

회사가 감사인 지정 통지를 받은 후 감사인이 속한 군(외감규정 별표4 제2호의 표) 또는 그보다 상·하위군에 속한 감사인으로 재지정 요청하는 경우 유의사항은?

<상향·동일군 재지정 요청>

회사는 지정사유에 관계없이 회사의 의사에 따라 지정받은 감사인이 속한 군(群) 또는 그보다 상위군에 속한 감사인으로 재지정 요청*(1회 限)할 수 있습니다.

* (예) '다군'에 속하는 회사가 지정받은 감사인이 '나군'인 경우

→ '가군'(지정받은 감사인 군보다 상향 군) 또는 '나군'(지정받은 감사인 군과 동일한 군)으로 재지정 요청 가능

<하향 재지정 요청>

지정사유 중 ①주기적 지정, ②상장예정, ③회사 요청에 한하여 지정받은 감사인보다 하위군에 속한 감사인으로 재지정 요청을 할 수 있습니다.

※ 감사인 지정 2·3년차에 전년과 동일한 감사인을 우선 지정받은 회사는 상향·하향·동일군 재지정 요청을 할 수 없음

Ⅲ. 주요 문의사항 - 2. 감사인 지정제도 관련

☑ Q32 (재지정요청) 지배·종속회사 간 감사인 일치 (모두 지정감사)

지배·종속회사 모두 감사인 지정을 받은 경우 감사인을 일치시키기 위해 재지정 요청이 가능한지?

지배회사와 종속회사가 모두 지정을 받은 경우 외감규정 제15조제5항에 따라 지정감사인 일치 사유로 재지정 요청을 할 수 있습니다.

다만, 일치하고자 하는 감사인이 전기 자유선임 감사인 배제 등 감사인 지정방법에 어긋날 경우 재지정되지 않을 수 있습니다.

☑ Q33 (재지정요청) 지배·종속회사 간 감사인 일치 (한쪽만 지정감사)

지배·종속회사 중 일부만 감사인 지정을 받은 경우 감사인을 일치시키기 위해 재지정 요청이 가능한지?

지배·종속회사 중 일부만 감사인 지정을 받은 경우에는 감사인 일치를 위한 재지정 요청을 할 수 없습니다.

다만, 다음의 방법을 통해 감사인을 일치시킬 수 있습니다.

- ① 자유선임 중인 회사가 감사인 지정을 요청(감사위원회·감사인선임위원회 등 승인 필요, 감사인 선임기한 내에만 가능)하여 지배·종속회사의 지정감사인과 같은 감사인을 지정
- ② 자유선임으로 3년 연속 동일 감사인과 계약기간 중인 경우에도, 지배·종속관계에 있는 다른 회사가 감사인을 지정받은 경우 감사위원회·감사인선임위원회의 승인을 받아 기존 감사인을 해임(매 사업연도 종료 후 3개월 이내)하고 다른 회사가 지정받은 감사인을 2개월 이내에 선임(자유선임)할 수 있습니다.

Ⅲ. 주요 문의사항 - 2. 감사인 지정제도 관련

☑ Q34 지정감사인 자격제한

회사가 '26 사업연도에 감사인을 지정받는 경우, '25 사업연도에 자유선임한 감사인도 지정될 수 있는지?

회사가 직전 사업연도에 자유선임한 감사인(회계법인)은 당해 연도에 지정감사인 후보에서 제외됩니다.

한편, 회사가 감사인을 지정받은 사업연도 이후 최초로 도래하는 사업연도의 감사인을 자유선임하는 경우에도 전기 지정감사인을 당기 감사인으로 선임할 수 없습니다.

☑ Q35 주기적 지정기간 중 직권 지정사유 추가 발생

주기적 지정을 받고 있는 회사에 직권 지정사유가 추가되면, 지정기간이 연장되는지?

주기적 지정기간 중 새로운 직권 지정사유가 발생하는 경우 원칙적으로 지정기간이 연장되나, 일부 지정 사유(예: 재무기준 미달, 대표이사 교체 등)는 지정기간 연장 없이 당초 주기적 지정기간에 흡수됩니다.

① 지정기간이 연장되는 직권 지정사유인 경우 중복되지 않는 기간에 한해 지정 연장

※ (예시) '24~'26 사업연도에 대해 주기적 지정을 받고 있는 회사에 관리종목 지정사유가 추가 발생('25.9.1.)하여 '26~'28 사업연도가 직권 지정기간이 된다면, 해당 회사는 총 5개 사업연도('24~'28) 동안 감사인을 지정

② 지정기간이 연장되지 않는 직권 지정사유인 경우 당초 주기적 지정기간에 흡수(외감규정 제10조제1호 개정)

※ (예시) '24~'26 사업연도에 대해 주기적 지정을 받고 있는 회사에 재무기준 미달(3년 연속 영업손실 등) 지정사유가 추가 발생('25.9.1.)하는 경우 지정기간 연장 없이 당초 주기적 지정기간인 3개 사업연도('24~'26) 동안만 감사인을 지정

한편, 직권 지정을 받고 있던 회사에 새로운 직권 지정사유가 발생한 경우에도 지정기간이 연장됩니다.

Ⅲ. 주요 문의사항 - 2. 감사인 지정제도 관련

☑ Q36 주기적 지정대상이 아닌 회사의 지정기간 연장선택권(1)

지정기간 연장선택권 행사의 효과는 무엇인지?

주기적 지정대상이 아닌 회사가 1~2년간 감사인 직권지정을 받게 되면 해당 지정기간 종료 후에는 의무적으로 또다시 감사인을 교체해야 하므로 부담이 가중되는 측면이 있습니다.

이 경우 최초 지정시점에 지정기간 연장선택권 행사를 통해 최대 3개 사업연도의 범위 내에서 회사가 요청한 기간 동안 동일한 감사인에게 계속 감사를 받을 수 있습니다.

☑ Q37 주기적 지정대상이 아닌 회사의 지정기간 연장선택권(2)

지정기간 연장선택권 행사는 언제 가능한지?

지정기간 연장선택권은 지정사유가 새로 발생하여 감사인 지정 사전통지를 받은 경우에만 행사할 수 있습니다.

예를 들어, 감리조치 지정사유로 '25년 10월에 감사인 지정 사전통지를 받은 회사가 '26~'27 사업연도를 지정받은 경우, 해당 사전통지를 받은 날로부터 2주 이내(의견제출기한)에 지정기간 연장선택권을 행사할 수 있으며, 그 이후에는 행사가 불가능합니다. (즉, 이듬해 신규 지정사유 없이 연속지정을 위해 '26년 10월 실시되는 감사인 지정 사전통지에 대해서는 연장선택권 행사 불가)

Ⅲ. 주요 문의사항 - 2. 감사인 지정제도 관련

☑ Q38 지정감사인과의 보수협약이 어려운 경우

감사인 지정을 통지받은 감사인과 보수협약이 원활히 이루어지지 않는 경우, 재지정 요청이 가능한지?

단순히 보수협약이 원활히 이루어지지 않는다는 사유로 재지정을 요청할 수는 없습니다. 다만, 한국거래소 내 중소기업회계지원센터*에 의견조정을 신청한 후 지정감사인이 합리적인 사유 없이 조정애 불응하는 경우 재지정 등 후속절차가 진행될 수도 있습니다.

* 지정감사인과 회사 간 중립적인 분쟁조정기구로서 「지정감사인·회사 간 의견조정 협의회」를 설치·운영 중(외감규정 제15조의2)

※ [의견조정절차] 신청 접수(사실관계 확인) → 1차 조정(회계지원센터의 실무조정안 제시) → 2차 조정(「지정감사인·회사 간 의견조정 협의회」의 조정안 제시) → (조정 불성립 시) 금감원·한국공인회계사회에 이첩 가능

한편, 일반적으로 감사인을 지정받은 회사는 지정통지 후 2주 이내에 감사인과 감사계약을 체결해야 하며 당사자 간 보수협약에 난항을 겪어 기한 내에 체결이 어려운 경우에는, 감사 등 업무일정에 지장이 없는 범위 내에서 계약체결기한을 탄력적으로 부여*하고 있습니다.

* 회사 또는 회계법인이 구체적 사유를 기재하여 금감원에 기한연장을 공문으로 요청한 경우

☑ Q39 지정감사인 산업전문성 관련 구체적 기준

산업전문성을 갖춰야 하는 상장회사 업종, 산업전문가의 정의 등 구체적 기준은 어디에서 확인할 수 있는지?

해당 회사가 산업전문성을 요하는 업종을 영위함에도 주권상장법인의 지정감사인이 회사가 요구하는 산업전문성을 갖추지 못하는 경우 재지정사유에 해당할 수 있습니다.

산업전문성이 요구되는 **상장회사의 업종**은 ①기초화학물질 제조업, ②의료용 물질 및 의약품 제조업, ③전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업, ④건설업 등 수주산업, ⑤운수 및 창고업, ⑥통신, 엔터테인먼트, 방송업, ⑦소프트웨어개발업, ⑧은행 및 저축은행업, ⑨보험업, ⑩자본시장 등 기타금융업, ⑪과학 및 기술서비스업 등 총 11개 업종입니다.

산업전문가는 최근 10년내 해당 산업에서 감사·비감사 용역 200시간 이상 제공한 자, 해당 산업에서 3년 이상 근무한 자, 금융기관 등에서 산업분석 등 업무를 3년 이상 담당한 자 등이 포함됩니다.

보다 상세한 내용은 「외부감사 및 회계 등에 관한 규정 시행세칙」 별표7에 규정되어 있습니다.

※ 금융감독원 홈페이지 - 업무자료 - 금융감독법규정보 - 현행법규 - 금융투자관련법규 - 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 및 관련규정 참조

감사합니다.